PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Droits, obligations et recrutement des fonctionnaires

10-104 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (5 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le fonctionnaire est soumis à des obligations de **secret**, de **discrétion**, de **neutralité** et de **probité** pour garantir l'impartialité du service.
2. L'obéissance hiérarchique est la règle, sauf si l'ordre est **manifestement illégal** et de nature à **compromettre gravement un intérêt public**.
3. Le recrutement repose sur le principe d'**égal accès aux emplois publics**, fondé sur les **capacités, vertus et talents**.

Secret vs Discrétion

	Secret professionnel	Discrétion professionnelle
Portée	Informations spécifiques (ex: médical, défense nationale)	Ensemble des informations détenues par l'administration
Base légale	Art. 26 loi 83-634	Art. 26 loi 83-634
Sanction	Pénale (1 an prison, 15 000 € amende)	Disciplinaire

Faute de service vs Faute personnelle

	Faute de service	Faute personnelle
Définition	Met en cause l'organisation/fonctionnement du service	Révèle l'homme (faiblesses, passions) ou acte sans lien avec le service
Responsabilité	Administration (juge administratif)	Agent (juge judiciaire)

Régime de la responsabilité

Type de dommage	Responsable	Observations
Exclusivement service	Administration	Juge administratif
Exclusivement personnelle	Agent	Détachable de l'exercice des fonctions
Cumul de fautes	Administration + Agent	Deux cas : **cumul de fautes** (fonctionnement défectueux permettant la faute personnelle) ou **une seule faute personnelle commise en lien avec le service** ; partage selon le lien de causalité et la gravité
Action récursoire	L'un contre l'autre	Pour obtenir la prise en charge des condamnations

Textes et références

Référence	Contenu
Art. 26 loi 83-634	Secret et discrétion professionnelle
Art. 25 loi 83-634	Dignité, probité et neutralité
Art. 6 DDHC 1789	Principe d'égal accès aux emplois publics
Art. 28 loi 83-634	Obéissance hiérarchique
Art. 122-4 Code pénal	Responsabilité pénale en cas d'ordre illégal

Recrutement et Concours

- Candidats remplissant les conditions de diplôme
- Candidats avec ancienneté dans la fonction publique
- Candidats avec expérience hors administration
- Examen de diplômes et mérites
- Épreuves écrites et orales

Jurisprudence clé

CE, 03/05/2000, Mlle Julie X
Laïcité dans l'enseignement public
Interdiction de manifester ses croyances religieuses.

Cass. Civ, 19/03/2013, CPAM Seine-Saint-Denis
Laïcité et organismes de droit privé
S'applique aussi aux agents des services publics assurés par le privé.

CE, 30/07/2003, MM. Michel et Maurice B
Impartialité subjective
Un rapporteur ayant pris position publiquement contre des usagers manque d'impartialité.

Affaire Sieur X (1944)
Exception d'ordre illégal
Sanction d'un chef de service ayant exécuté des instructions pour perception indue d'allocations.

Sanctions et seuils

1
an d'emprisonnement (secret professionnel)
Code pénal

15 000
euros d'amende (secret professionnel)
Code pénal

70 %
durée de travail maximale (≤ 70 %) d'un emploi permanent ouvrant dérogation au cumul d'activités

Protection des lanceurs d'alerte

> La loi du 09/12/2016 protège l'agent dénonçant de bonne foi un délit, un crime ou un conflit d'intérêts. Interdiction de toute mesure de rétorsion (recrutement, notation, mutation, etc.).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le **secret professionnel** (infos spécifiques) et la **discrétion professionnelle** (toutes les infos).
- ⚠ Croire que l'obéissance est **absolue** (exception si ordre illégal et grave pour l'intérêt public).
- ⚠ Penser que la responsabilité de l'agent est exclue si l'acte est fait avec les **moyens du service**.
- ⚠ Confondre **impartialité subjective** (parti pris) et **impartialité objective** (apparences/faits extérieurs).
- ⚠ Oublier que la **laïcité** s'applique même sans contact direct avec les usagers.

Sigles et définitions

HATVP	Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Désintéressement	Obligation de probité et de proscrire les conflits d'intérêts
Impartialité	Comportement objectif et neutre dans le traitement des dossiers
Action récursoire	Mécanisme de retour de l'agent ou de l'administration contre l'autre
Laïcité	Respect de la neutralité de l'État (pas de manifestation religieuse)

Auto-test

1. Quelle est la sanction pénale pour violation du secret professionnel ?
2. Quelles sont les deux conditions pour désobéir à un ordre ?
3. Le principe de laïcité s'applique-t-il aux agents de la CPAM ?
4. Qu'est-ce qu'une faute personnelle ?
5. Qui reçoit les déclarations d'intérêts et de patrimoine ?

Réponses : **1.** 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende · **2.** Ordre manifestement illégal et compromission grave d'un intérêt public · **3.** Oui · **4.** Une faute sans lien avec le service ou d'une gravité telle qu'elle ne peut y être rattachée · **5.** La HATVP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.